مرسوم تنفيذي رقم 02–472

مؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002

يحدّد معايير التخفيضات المطبّقة على إتاوة الاستخراج

إنّ رئيس الحكومة،

- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمّن قانون المناجم، لاسيّما المادّة 161 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئّاسي رقم 02-205 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئّاسي رقم 02-208 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

يرسم ما يأتي :

المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمّن قانون المناجم، لاسيمّا المادّة 161 منه، يحدّد هذا المرسوم معايير ونسب التخفيض المطبّقة على إتاوة الاستخراج والممنوحة لأصحاب السندات المنجمية للاستغلال المحصل عليها بعد صدور قانون المناجم أو لأصحاب رخص الاستغلال الذين حصلوا على سند منجمي طبقا للمادّة 224 من هذا القانون.

المادّة 2 : لا يمكن بأي صفة كانت، أن تفوق النّسبة القصوى للتخفيض خمسين في المائة (50%) وتحدّد حالة بحالة في الاتّفاقية المنجميّة أو في دفتر الأعباء.

القسم الأوّل

الامتياز المنجمي

المادّة 3 : المعايير المعتمدة في تحديد التخفيضات في إتاوة الاستخراج المستحقة على صاحب الامتياز المنجمي، هي الآتية :

1- مجهود البحث المنجمي، ويقاس بمستوى الاستثمارات المنجزة في التنقيب والاستكشاف المنجميين،

2- مجهود الاستغلال المنجمي، ويقاس بمستوى الاستثمارات المنجزة في الأشغال المنجمية التحضيرية (المنشأة الأساسية المنجمية)،

3- نموذج الإنتاج، ويقدّر بحسب حاجات السوق الوطنيّة،

4- التقنيات المستعملة، وتقدّر بحسب درجة التقليل من الآثار على البيئة التي تتسبّب فيها،

5- بعد موقع الاستغلال، بالنّسبة إلى مراكز الاستهلاك و/أو موانئ الشحن قصد التصدير،

6- عزلة موقع الاستغلال، بالنّسبة إلى المراكز السكنية، وإلى طرق المواصلات وشبكات التزوّد بالطاقات (الكهرباء والغاز).

المادّة 4 : تحدّد النّسب القصوى لهذه التخفيضات كما يأتي :

- بعنوان مجهود البحث 5%
- بعنوان مجهود الاستغلال 5%
- بعنوان نموذج الإنتاج 10%
- بعنوان التقنيات المستعملة 10%
- بعنوان البعد 10%
- بعنوان العزلة.....10%

أي تخفيض إجمالي أقصاه .....50%.

المادّة 5 : يحدّد التخفيض بعنوان مجهود البحث بتطبيق الجدول الآتي :

المبلغ المجمّع لنفقات البحث المنجمي (التنقيب والاستكشاف) :

- أقلّ من 10 ملايين دينار بدون تخفيض،
- بين 10 ملايين و20 مليون دينار :.....2%،
- أكثر من 20 مليون دينار :.....5%،

المادّة 6 : يحدّد التخفيض بعنوان مجهود الاستغلال بتطبيق الجدول الآتي :

مبلغ الاستثمارات المنجزة في التحويل الأوّل بالجزائر، مع استثناء التفتيت :

- أقلّ من 200 مليون دينار بدون تخفيض،
- بين 200 مليون و500 مليون دينار : .....2%،
- أكثر من 500 مليون دينار : .....5%.

المادّة 7 : يمنح تخفيض بعنوان نموذج الإنتاج، بنسبة 10%، من أجل استغلال المواد الآتية :

- الكبريت،
- النحاس،
- الزنك،
- الحديد،
- الفوسفات،
- الذهب،
- الألماس.

المادّة 8 : يحدّد التخفيض بعنوان التقنيات المستعملة بتطبيق الجدول الآتي :

مبلغ الاستثمارات المنجزة قصد التقليل من أثار الاستغلال على البيئة :

- أقلّ من 20 مليون دينار بدون تخفيض،
- بين 20 مليون و30 مليون دينار : .....5%،
- أكثر من 30 مليون دينار :.....10%.

المادّة 9 : يمنح تخفيض بعنوان بعد موقع الاستغلال بالنّسبة إلى مراكز الاستهلاك أو موانئ الشحن، بنسبة 10%، إلى الاستغلالات الواقعة في الولايات الآتية :

- أدرار،
- إيليزي،

- تامنغست،
- تندوف.

وبنسبة 5%، للاستغلالات الواقعة في الولايات الآتية :

- بشار،
- البيض،
- الوادي،
- غرداية،
- الأغواط،
- النعامة،
- ورقلة.

المادّة 10 : يحدّد التخفيض بعنوان العزلة بتطبيق الجدول الآتي :

موقع استغلال واقع على أكثر من :

- 50 كلم عن مقرّ البلدية 2%
- 100 كلم عن أقرب طريق معبّدة (وطنية أو ولائية) 3%
- 100 كلم عن أقرب نقطة ربط بالشبكة الكهربائية 3%
- 100 كلم عن أقرب نقطة ربط بالشبكة الغازية 2%

القسم الثاني

الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسّط

المادّة 11 : زيادة على التخفيض بنسبة 30% الممنوح بموجب أحكام المادّة 161 (الفقرة الأولى) من قانون المناجم، يمكن أن يستفيد صاحب الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسّط من تكملة قدرها 20% من تخفيض في إتاوة الاستخراج.

ولا يجوز أي يفوق مجموع كلّ التخفيضات، بأي حال من الأحوال، نسبة 50%.

المادّة 12 : المعايير المعتمدة في تحديد التخفيضات في إتاوة الاستخراج المستحقة على صاحب الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسّط، هي الآتية :

1- مجهودات البحث المنجمي، وتقاس بمستوى الاستثمارات المنجزة في التنقيب والاستكشاف المنجميين،

2- نموذج الإنتاج، ويقدّر بحسب حاجات السوق الوطنيّة،

3- التقنيات المستعملة، تقدّر بحسب درجة التقليل من الآثار على البيئة التي تتسبّب فيها،

4- عزلة موقع الاستغلال، بالنّسبة إلى طرق المواصلات وشبكات التزوّد بالكهرباء.

المادّة 13 : تحدّد النّسب القصوى لهذه التخفيضات كما يأتي :

- بعنوان مجهود البحث 5%
- بعنوان نموذج الإنتاج.....5%
- بعنوان التقنيات المستعملة 5%
- بعنوان عزلة موقع الاستغلال.....5%

أي تكملة تخفيض أقصاها 20% تجمع مع نسبة 30% الممنوحة بموجب أحكام المادّة 161 (الفقرة الأولى) من قانون المناجم.

المادّة 14 : يحدّد التخفيض بعنوان مجهود البحث بتطبيق الجدول المحدّد في المادّة 5 أعلاه.

المادّة 15 : يمنح التخفيض بعنوان نموذج الإنتاج بنسبة 5% في استغلال المواد المبيّنة في المادّة 7 أعلاه.

المادّة 16 : يحدّد التّخفيض بعنوان التّقنيات المستعملة بتطبيق الجدول الآتي :

مبلغ الاستثمارات المنجزة قصد التقليل من آثار الاستغلال على البيئة :

- أقلّ من 10 ملايين دينار بدون تخفيض،
- بين 10 ملايين و20 مليون دينار : .....2%،
- أكثر من 20 مليون دينار : .....5%.

المادّة 17 : يحدّد التّخفيض بعنوان عزلة الموقع بتطبيق الجدول الآتي :

موقع الاستغلال الواقع على بعد أكثر من :

- 100 كلم عن أقرب طريق معبّدة (وطنيّة أو ولائيّة) 3%
- 100 كلم عن أقرب نقطة ربط بالشبكة الكهربائية.....2%.

المادّة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.

علي بن فليس

مرسوم تنفيذي رقم 02–473

مؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002

يحدّد شكل مسك سجل المواد المعدنية والمتحجرة المستغلة في البحر

إنّ رئيس الحكومة،

- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-05 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمّن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمّن القانون البحري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمّن قانون المناجم، لاسيّما المادّة 208 منه،